

מבוי שהוא גבוה פרק ראשון עירובין יג.

עין משפט
נר מצוה

עב א ב מ"י פ"א מהל'
מפלין הלכה ד ופ"ג
מהלכות סוטה הלכה ח
ופ"ד שם הלכה ט סמג
עשין גז נה טו"ע י"ד ס'
רע"א סעף ו'
עב ג מ"י פ"ג מהלכות
סוטה הלכה ח ופ"ד
הלכה ד והלכה יא סמג
שם:
עד ד מ"י פ"ג מהלכות
גיטין הלכה ז סמג
שם ושעין כ טו"ע ה"ע
ס' קל"א סעף ב':

רבינו חננאל

א"ר עקיב: על זה ועל זה
הפליגין דרב אהלי [איכא]
שיש [ב]ארכור מר' אמות
ולמעלה וכן על מבוי
שהוא פחות מר' אמות
נחלקו בית שמאי ובית
הלל, ואמרין תנא קמא
סחם קאמר על כל מבוי,
ור' עקיב: סחם אמר על
כל מבוי מה בניניהו.
ופרקין דרב אהלי [איכא]
ביניהון דאמר למטה עד
ארבעה, כלומר אם הוא
מבוי שרוחב פתחו
מארבעה טפחים ולמטה
אינו צריך לא לחי ולא
א"ר, ולא מסיימי. א"ר
יהושע: בן לוי כל מקום
שאתה מוצא משום ר'
ישמעאל א' תלמיד אחד
בפני ר' עקיב, אינו אלא
ר' מאיר ששימש את ר'
ישמעאל ואת ר' עקיב.
דחניא א"ר מאיר כשהייתי
למד תורה אצל ר'
ישמעאל הייתי מטיל
קנקנתום לתוך הדיו,
וכשבאתי אצל ר' עקיב
אסרו עלי. אינו והאמרי
משמיה דר"מ כשהייתי
למד תורה אצל ר' עקיב
כר', ואסיקא לא קשיא
מעיקרא אתא קמיה דר'
ישמעאל, ויהי אהא לקמיה
ד' עקיב, וסבר סברא.
תנאי ר' יהוד' אומר [ר']
מאיר היה אומר לכל
מטילין קנקנתום, חוץ
מפרשת סוטה שבמקדש,
מפני שצריך למוחקה.

על זה ועל זה נחלקו. לא שייך למימר הכא טעמיה דר"ש אתא
לאשמעינן דכיון דלמך מ"ק לא נחלקו דין הוא שיש לו להשיב
ולומר נחלקו: ור"א מסיימי. לא שייך כאן תנא בתרא לטפוי
קאמי כיון דליכא תנא דלפסקיה: ל' חדר' בו את התלמידים. אין

לפרש כמו בשאר דוכתי לידע אס
ידעו להשיב על דבריו דמאחר שאמר
שלא אמר ר' ישמעאל דבר זה מעולם
היו יודעים שלא אמר ר' כי אס לשבחו:
קנקנתום. פירש הקונטרס
לדרמני"ט ורש"ס
פירש דקנקנתום היא קרקע ירוקה
שקוין אותה וידריו"ל וכן צברוך
ור"מ נמי פוסק כן צתקין ספר
מורה דמוטר לתת לדרמני"ט לתוך
הדיו לספר מורה לכו"ל עלמא דללו
היינו קנקנתום וא"מ צדמסכת נדה
(ד' יט.) תנן שחור כחרת ומפרש
הסם חרמא דלחשכפי וצפ"צ דגיתין
(ד' יט.) קאמר דקנקנתום הוא חרמא
דלחשכפי אס כן משמע שהוא שחור
ואינו וידריו"ל ירוקה היא דומה
לזכוכית ועל שם זכוכית נקראת
וידריו"ל ולפי' הקונטרס נותן ור'
מפרש דלמך שטומאים אתה יפה
לתת לתוך הדיו או היא משחרת:
א' מייתר אות אחת. כמו צדאשית
צדא צדאו וצדיו מאיר קבל
מרביתו כמו הוה על הוה (יחזקאל ו')
שהטיל יו"ד על האחרון:

חוץ מפרשת סוטה. ור' ישמעאל
שהיה אוסר צלל המורה כולה
שמה היה דורש גורם שזה מסוטה
או כמיצה כמיצה או ג"ש אחרת אי
נמי מדדנן: **אבל** תורה דסתמא
בתיבא דח"צ דמחקין. משמע אע"ג
דסוטה צני כמיצה לשמה מוחקין
לה מן המורה ותימה דלענין גט
פסלינן פרק שני דגיתין (סו'): גבי
הוא דשקל ספר מורה ויהיה
לדצימיה דלמך רב יוסף למאי יתחש
לה אי משום כריתות דלית בה צעין
וכתב לה לשמה וליכא וי"ל דרב יוסף
לית ליה סברא דרב פפא דהכא אי
נמי סבר לה כנאן דלמך אין מוחקין
לה מן המורה וא"מ והיכי מכשר הכא
רב פפא צספר מורה אפילו למאן
דצני לשמה והא תנן צריש כל הגט
(סו' ד' נה.) שמה קול סופרים מקרין
איש פלוני מגרש פלונית פסול לגרש
צו ומוקי לה בגמ' צסופרים העשויין
להתלמד וספר מורה נמי חשיב לה
הכא כעשויין להתלמד ומשמע דלכו"ל
תנאי אית להו ממני' דהתם מדפריך
ולית ליה לר' אחא צר יאשיה הא דתנן
וכו' וי"ל דלהתלמד דהתם לא נכתב
כלל להכשר הגט אלא ספר מורה כותב
צסתמא דלעמ' צר שאס יצטרכו ימחקו
ממנה פרשת סוטה ומיהו קשיא דלגבי
גט אפילו צענין זה פסול ולא חשיב
לשמה דהא אפילו כתבו הסופר לשמה
צלא צווי הצעל פסול לגרש צו דהא

רבי עקיבא היינו ס"ק. דקתניי הכשר מצוי צ"ש אומרים כו' ולא
מפליג בין קצר לרחב: דרב אחלי. מצוי פחות מארבעה טפחים חד
מיניהו אית ליה דצדאשית ומארבעה ולמעלה פליגי אצל פחות
מארבעה אין צריך כלום: ולא מסיימי. הי מיניהו אית ליה דרב

ר"ע אומר על זה ועל זה נחלקו כו': ר"ע
היינו תנא קמא איכא ביניהו ר' דרב אחלי
ואיתימא רב יחיאל ולא מסיימי תנאי אמר
ר"ע לא אמר ר' ישמעאל דבר זה אלא אותו
תלמיד אמר דבר זה והלכה כאותו תלמיד
הא גופה קשיא אמרת לא א"ר ישמעאל דבר
זה אלמא לית הלכתא בוותיה והדר אמרת
הלכה כאותו תלמיד אמר רב יהודה אמר
שמואל לא אמרה ר' עקיבא אלא ל' לחדד בה
התלמידים ור"ג בר יצחק אמר נראין איתמר
א"ר יהושע בן לוי כל מקום שאתה מוצא
משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני
ר"ע אינו אלא ר"מ ששימש את ר' ישמעאל
ואת ר"ע א' דתנאי אמר ר"מ כשהייתי אצל
ר' ישמעאל הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו
ולא אמר לי דבר כשבאתי אצל רבי עקיבא
אסרה עלי אינו והאמר רב יהודה אמר
שמואל משום ר' מאיר כשהייתי לומד אצל
ר' עקיבא הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו
ולא אמר לי דבר וכשבאתי אצל ר' ישמעאל
אמר לי בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר
אני אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך
שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה
מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת
מחריב את כל העולם כולו אמרתי לו דבר
אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך
הדיו אמר לי וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו
והלא אמרה תורה ל' וכתב ו' ומחה כתב
שיכול למחות מאי קא"ל ומאי קא מחדר ליה
הכי קא"ל לא מביעיא בחסירות וביתירות
[דלא טעינא] דבקי אנא אלא אפילו מיחש
לזיבוב נמי דילמא אתי ויתבי אתגיה דדל"ת
ומחקי ליה ומשוי ליה רי"ש דבר אחד יש לי
וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו קשיא
שימוש אשימוש קשיא אסרה אאסרה בשלמא שימוש אשימוש לא קשיא
מעיקרא אתא לקמיה דר"ע ומדלא מצי למיזק אליביה אתא לקמיה דרבי
ישמעאל וגמר גמרא והדר אתא לקמיה דר"ע וסבר סברא אלא אסרה אאסרה
קשיא קשיא תנאי רבי יהודה אומר ר"מ היה אומר א' לכל מטילין קנקנתום
לתוך הדיו חוץ מפרשת סוטה ורבי יעקב אומר משמו צ חוץ מפרשת סוטה
שבמקדש מאי ביניהו אמר רב ירמיה למחוק לה מן התורה איכא ביניהו
והני תנאי כי הני תנאי דתנאי צ אין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה
אחרת ר' אחי בר יאשיה אמר מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת
אמר רב פפא דילמא לא היא עד כאן לא הדרא מינתקא לשום לאה א' אבל גבי תורה
דאינתיק לשום רחל תו לא הדרא מינתקא לשום לאה א' אבל גבי תורה
דסתמא מיכתבא הכי נמי דמחקין אמר רב נחמן בר יצחק דילמא
לא היא עד כאן לא קאמר רבי אחי בר יאשיה התם אלא דאיכתיב מיהת
לשום סוטה בעולם אבל גבי תורה דלהתלמד כתיבא הכי נמי דלא מחקין
ולית ליה לרבי אחי בר יאשיה הא דתנן א' כתב [גט] לגרש את אשתו
ונמלך

שימוש אשימוש קשיא אסרה אאסרה בשלמא שימוש אשימוש לא קשיא
מעיקרא אתא לקמיה דר"ע ומדלא מצי למיזק אליביה אתא לקמיה דרבי
ישמעאל וגמר גמרא והדר אתא לקמיה דר"ע וסבר סברא אלא אסרה אאסרה
קשיא קשיא תנאי רבי יהודה אומר ר"מ היה אומר א' לכל מטילין קנקנתום
לתוך הדיו חוץ מפרשת סוטה ורבי יעקב אומר משמו צ חוץ מפרשת סוטה
שבמקדש מאי ביניהו אמר רב ירמיה למחוק לה מן התורה איכא ביניהו
והני תנאי כי הני תנאי דתנאי צ אין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה
אחרת ר' אחי בר יאשיה אמר מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת
אמר רב פפא דילמא לא היא עד כאן לא הדרא מינתקא לשום לאה א' אבל גבי תורה
דאינתיק לשום רחל תו לא הדרא מינתקא לשום לאה א' אבל גבי תורה
דסתמא מיכתבא הכי נמי דמחקין אמר רב נחמן בר יצחק דילמא
לא היא עד כאן לא קאמר רבי אחי בר יאשיה התם אלא דאיכתיב מיהת
לשום סוטה בעולם אבל גבי תורה דלהתלמד כתיבא הכי נמי דלא מחקין
ולית ליה לרבי אחי בר יאשיה הא דתנן א' כתב [גט] לגרש את אשתו
ונמלך

תניא צמי שאלחו (שס' ד' עב.) כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה ונתנו לה הרי הוא פסול עד שישמעו קולו שאמר לסופר כתוב ולעדים
חתמו והתם פסול משום דלא חשיב לשמה ולא משום דצעין שליחות צכתיבה דהא סוף פ"צ דגיתין (ד' נה.) מכשירים כתיבת ח"ש צגדול
עומד על גביו אע"ג דלא צני שליחות נינהו וי"ל דלעולם חשיב לשמה והתם פסול מדרבנן וגבי סוטה לא שייך לפסול מדרבנן א"ר צסוטה
אין הכהן שעליו לכתוב מקפיד אס יכתוב שום אדם לשמה שלא צדשומו ומסתמא יתחא ליה אצל גבי גט מסתמא לא יתחא ליה לצעל:

א' [לעיל יב.] צ דרכות
לג: ושו"ת, צ סוטה כ' ע"ש,
ד' [סוטה ח:] א' ומהר"ם
אמר שצוירי בורחי ממנו
להי קא"ל קנקנתום יש לי
ולכא למחש' צצוירי [נתיי],
ו' וצריך לתקן פסול וכתב ענין
צצנתינה צענין שליחות אצל
בכתיבה לא צענין שליחות
משום דמסתמא צצירי קרא
צכל אדם יכול לגרש את
אשתו ואפי' דיו קטועות
נתיי, א' גיטין ד'. סוטה
כ: א' צציל דמסתמא צדקתי,
ט' צצ"א וסוף: היתה
כתיבה שם, א' אלא לצענו
אלא כמו שפירש הקונטרס
צכל צ"א רש"ל וצ"ל וצ"ל
צין הלכה לנראין כיון דלשמו
אמר כן אס אמר הלכה מה
נראה צצחו יומר [נתיי],
צ וכן כתיב מוס' צצניין
צצ. ואפשר דצנכסתם היה
כתוב אצל לפניו שם לא
נמלך,

תורה אור השלם

1. וכתב את האלה
האלה הבין בספר
הקוקה אל מי הקריב:
במדבר כב כג

לעזי רש"י

אדרמיני"ט. צב שחור.

מוסף רש"י

לבלר. סופר (סוטה ב.).
שמה אתה מחסר אות
אחת. נון א' וי' אלהים
אמת (ויח' י'), או
מייתר אות אחת. כגון
צדאשית צדאו אלהים
(סוטה ב.). דבר אחד יש
לי. לקמן מפרש מאי
מגילתה כשירה צו'. סוטה שנתכזה
מגילתה ואמרה טמאה אני ופטורה
אין מגילתה כשירה לקטועה אחרת
אלמא כתיבה לשמה צענין וה"ה
נמי דאין מוחקין לה מן המורה:
ונמלך

לה גט (שס' ב.).